

1500901-75.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... de R\$ 700,00, ao mês, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que transportou a drogas entre Campinas e Leme. Devia para um traficante - é usuário de drogas desde os 12 anos -, não conseguiu saldar a dívida, foi ameaçado de morte. Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500901-75.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500901-75.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171181/2021 - DEL.POL.LEME, 18691080 - DEL.POL.LEME, 3444/21/807 - DEL.POL.LEME, 2171181 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS PIRES DE MORAES CHAVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ANDRE LUIS PIRES DE MORAES CHAVES foi denunciado porque, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 13:03 horas, na Avenida Benedito Landgraf nº 307, Centro, nesta comarca de Leme/SP, no interior da Rodoviária Municipal, traria consigo e transportaria, para fins de tráfico, 01 invólucro plástico contendo cerca de 1 grama de cocaína e 01 tablete contendo cerca de 305 gramas de pasta base de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/20 e auto de constatação preliminar de fls. 21/22), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 120) e ofertou defesa prévia (fls. 131/133).

A denúncia foi recebida (fls. 138/139).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base, a compensação da reincidência específica e confissão espontânea, a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena e o perdimento do numerário apreendido. A Defesa requereu a fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 17/20), auto de constatação provisório (fls. 21/22), laudo químico-toxicológico (fls. 135/137), comprovante de depósito judicial (fls. 134) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Aline Helena Harder, policial militar, disse que estava em patrulhamento na área central, recebeu uma denúncia formulada à equipe que deu conta que uma pessoa transportava drogas em um ônibus advindo de Araras. Seu colega de farda ingressou no ônibus contou que no momento da chegada policial, o réu mudou de banco. Abordou o réu e em poder dele encontrou um pino de droga. No banco no qual o réu estava inicialmente sentado foi encontrado um tijolo de cocaína embrulhado com a menção Leme. O réu confessou a traficância. Não conhecia o réu, não viu o local no qual a droga estava acondicionada, seu colega mencionou que estava entre o banco e janela.

A testemunha Sergio Roberto de Souza, policial militar, discorreu que, em patrulhamento da área central, foi chamado por um popular que informou que uma pessoa viria de ônibus de Araras para Leme em transporte de drogas. Rumou à rodoviária, verificou que chegaria ônibus de Araras, ingressou no ônibus, pediu para que os passageiros permanecessem sentados, o réu mudou de lugar e se sentou ao lado de uma mulher. Conversou com a mulher, ela disse que não conhecia o réu e que ele mudou de lugar. No local no qual o réu estava sentado, encontrou um tijolo embrulhado com a inscrição Leme. O réu confessou que foi buscar drogas (acredita que seja Campinas) para saldar dívidas de drogas. Não conhecia o réu. O banco estava entre o banco e a parede do ônibus, o pacote estava encaixado.

O réu disse que tem 26 anos, é solteiro, 02 filhos (06 e 07 anos), estudou até 5º série, trabalhava como pintor, auferia rendimentos de R\$ 700,00, ao mês, foi condenado por tráfico de drogas. Disse que transportou a drogas entre Campinas e Leme. Devia para um traficante - é usuário de drogas desde os 12 anos -, não conseguiu saldar a dívida, foi ameaçado de morte.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu. O réu confessou o crime. No mais, as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga e dinheiro de proveniência não demonstrada - indicam que o entorpecente era de sua propriedade e destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, a quantidade de droga apreendida (306 gramas) foge aos padrões desta Comarca, sem olvidar do maior potencial lesivo da droga traficada - cocaína, motivos pelo qual exaspero a reprimenda em 1/8 para fixar a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente específico (fls. 95/96), mas confessou o crime, de modo que mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Em razão da reincidência específica e das condições do crime serem negativas (valoradas na primeira fase), nos termos do artigo 33 do Código Penal, a pena será resgatada no regime fechado.

Ausente informação acerca da situação econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu ANDRE LUIS PIRES DE MORAES CHAVES como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 560 dias-multa (no valor unitário mínimo).

MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescidos em razão da sanção imposta.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 84), decreto, o perdimento do numerário apreendido (fls. 134) na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA